

ARTIKEL

Berliner Zeitung

24. März 2015

Copyright 2015 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: THEMA; S. 2

Length: 981 words

Byline: Markus Decker

Body

VON MARKUS DECKER

Die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprang den SPD-regierten Ländern am Montag bei. Sie müssten planen können, sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Und um planen zu können, müssten sie wissen, wie viele Flüchtlinge zu erwarten seien. Dieses Thema treibt die Länder nun erneut um.

Zweimal beschäftigten sich Bund und Länder im vergangenen Jahr mit dem wachsenden Zustrom von Asylbewerbern. Strittig war zunächst das Gesetz, mit dem Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden. Im Zentrum der Auseinandersetzung stand Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der dem Gesetz gegen den Willen seiner Partei zustimmte. Die zweite Debatte entzündete sich an der Forderung der Länder, die Bundesregierung müsse ihnen finanziell unter die Arme greifen. Die große Koalition gab schließlich nach und sicherte für 2015 und 2016 je 500 Millionen Euro zu. Die Länder sind für die Erstunterbringung verantwortlich, die Kommunen für alles Weitere. Seit Anfang des Jahres hat sich Lage für die Länder noch einmal verschärft.

SPD-Länder machen Druck

SPD-regierte Länder wie Brandenburg oder Schleswig-Holstein sagen, lege man die Zahlen der Monate Januar und Februar zugrunde, sei nicht mit den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge genannten 300 000 Asylbewerbern zu rechnen, sondern mit bis 550 000.

Der Vorsitzende der am Donnerstag tagenden Ministerpräsidentenkonferenz, Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD), forderte den Bund deshalb auf, die Länder stärker zu unterstützen. "Wir haben es mit einer gesamtstaatlichen Herausforderung zu tun", mahnte er. Man erwarte, dass der Bund seine Verantwortung schneller und konsequenter wahrnehme. Er solle sich an den Kosten von Ländern und Kommunen in größerem Umfang beteiligen. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) sekundierte, die zweimal 500 Millionen Euro reichten bei weitem nicht. Der Deutsche Städtetag mahnte wiederum, die Länder sollten die Mittel des Bundes für die Versorgung der Flüchtlinge vollständig den Kommunen zukommen lassen. Auch sei mehr Personal nötig, um Asylanträge zügiger bearbeiten zu können. Das Flüchtlingsthema war am Montag auch Gegenstand der Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern in Brüssel.

ARTIKEL

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wies die Forderung nach einer Korrektur zurück. Es sei "gegenwärtig verfrüht, die Prognose für das Jahr 2015 anzupassen", sagte ein Sprecher der Berliner Zeitung. Eine Hochrechnung der Antragszahlen im Januar und Februar mit zusammen 45 173 Asylanträgen auf das gesamte Jahr sei aufgrund erfahrungsgemäß schwankender Monatswerte nicht möglich. Überdies hätten die vorrangige Bearbeitung von Asylanträgen aus dem Kosovo sowie eine entsprechende Aufklärungsarbeit in dem Land zu einem deutlichen Rückgang dieser Flüchtlinge geführt. Seien Anfang Februar noch täglich bis zu 1 500 Menschen aus dem Kosovo gekommen, seien es zuletzt durchschnittlich bloß bis zu 175 gewesen. Würden die Länder die vom Bundesamt beschlossenen Rückführungen von Flüchtlingen umsetzen, gehe davon eine weitere "Signalwirkung in die Herkunftsländer mit geringen Schutzaussichten" aus. Zuletzt wurde nur ungefähr jeder Dritte als Flüchtling anerkannt, im vorigen Jahr sogar nur jeder Vierte. Das bedeutet jedoch nicht, dass alle anderen zurückgeschickt werden. 2014 standen 202 815 Asylanträgen 21 764 freiwillige Ausreisen und Abschiebungen abgelehnter Bewerber gegenüber. Ursache für ausbleibende Abschiebungen sind rechtliche Hindernisse, Personalmangel, die zuweilen unklare Identität der Bewerber und Vollzugsdefizite aufseiten der Länder.

Nur ein Teil wird zurückgeschickt

Im Zweifel, so heißt es in Nürnberg, werde man die Prognose anpassen - so wie man dies auch in der Vergangenheit getan habe. Debatte und Entscheidung sind damit aufgeschoben, nicht aufgehoben.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) schloss sich der Front der SPD-Länder unterdessen an. "Mich interessiert weniger eine abstrakte Prognosezahl als die Frage, ob der Bund sich seiner Verantwortung stellt", erklärte er dieser Zeitung. "Die Flüchtlingszahlen steigen, und die Länder haben alle Hände voll zu tun, die Unterbringung zu organisieren." Ramelow fügte hinzu: "Thüringen bekommt in diesem Jahr 13 Millionen Euro vom Bund für die Flüchtlingsunterbringung und gibt wahrscheinlich einen dreistelligen Millionen-Betrag aus. Den Ländern, Kreisen und Kommunen laufen die Kosten davon." Perspektivisch solle der Bund die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung übernehmen. Und zwar komplett.

DIE RECHTSLAGE

In Artikel 16a, Ziffer 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist festgelegt: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Die folgenden Ziffern 2 und 3 des

genannten Grundgesetz-Artikels legen

allerdings dar, in welchen Fällen in der

Regel nicht von einem Anspruch auf Asyl auszugehen ist - wenn die Person, die

um Asyl nachsucht, nämlich aus einem Land kommt, in dem "gewährleistet

erscheint, dass dort weder politische

Verfolgung noch unmenschliche oder

erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet."

Ziffer 4 handelt von der "Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen" und erklärt am Ende: "Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen."

Nach dem Asylverfahrensgesetz genießt auch Schutz, wer zwar keinen Anspruch auf Asyl hat, aber dennoch als Flüchtling anzuerkennen ist. Gründe dafür kann zum Beispiel die Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure sein, etwa in einem Land

wie Somalia, in dem die staatlichen Strukturen weitgehend zerstört sind, oder ein

ARTIKEL

Regimewechsel in der Heimat, der zur Folge hat, dass der Betreffende bei seiner Heimkehr mit Verfolgung zu rechnen hätte.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); GESETZGEBUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EINWANDERUNG (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%)

Person: DIETMAR WOIDKE (79%); WINFRIED KRETSCHMANN (79%); MALU DREYER (78%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); BRÜSSEL, BELGIEN (57%); EUROPA (79%); BRANDENBURG, DEUTSCHLAND (73%); SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (73%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (71%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); RHEINLAND-PFALZ, DEUTSCHLAND (56%); KOSOVO (91%); SERBIEN (79%); BELGIEN (57%)

Load-Date: March 24, 2015